Одбрана кај компјутерски и дигитални кривични дела

Дигитални траги, уреди, логови, сметки, идентитет на корисник, интегритет на доказ, форензика и законитост на прибирањето.

Правна резерва

Практичен секундарен материјал. Не е закон, судска одлука или индивидуален правен совет. За рок, надлежност, правен лек, санкција и важечка верзија секогаш се проверува официјален извор и конкретниот акт/правна поука.

Чекор по чекор

1	Утврдете го точното процесно својство, фазата на постапката и дали постои тен рок или мерка.
2	Обезбедете ги актите и доказите: покана/наредба/решение, записници, списи, материјални и дигитални докази.
3	Проверете ја законитоста на прибирањето и употребата на доказите и почитувањето на правото на адвокат и правично судење.
4	Одделно анализирајте ги фактите од правната квалификација; проверете вина, причинска врска, штета/корист и алтернативни објаснувања.
5	Подгответе конкретно дејствие: приговор, доказен предлог, жалба, барање или друга заштита, со контролирани рокови.
6	Пред поднесување, адвокатот го проверува важечкиот КЗ/ЗКП, посебниот закон и релевантната судска пракса.

Контролна листа

☐ Точно е утврдена надлежноста и процесното својство

☐ Постојат копии од клучните акти и докази

☐ Датумите на доставување/поднесување се документирани

☐ Рокот е проверен во официјален извор и конкретна правна поука

☐ Фактите се одвоени од правната оценка

☐ Пред конечна одлука е направен Human Gate од адвокат

Критични предупредувања

• Не користете општ рок ако посебен закон или правната поука предвидуваат друго.

• Водичот не е доказ за важечко право; официјалниот текст и конкретниот акт имаат предност.

Официјални извори за проверка

• Закон за кривичната постапка — тековен официјален текст/измена
• Кривичен законик — тековен официјален текст/измена
• Релевантна пракса на Врховниот суд, Уставниот суд и ЕСЧП според конкретното прашање

AI runtime

Ботот го користи овој водич само како секундарен контекст. Секое тековно правило, рок, надлежност или правен лек мора да се потврди со примарен/официјален извор; Human Gate останува задолжителен за

последователна правна одлука.